

ถอดเทปครอบครัวพีเจทตอนที่ 3 หลัง Midterm 25/3

ทวนครั้งที่แล้ว

ประเด็นเรื่องนี้ในข้อสอบ คะแนนจะอยู่ที่ประมาณ 4-5 คะแนน ซึ่งพีเจทบอกว่ายากกว่าเรื่องของทรัพย์สิน นอกจากนั้นของคู่สมรสตามมาตรา 1490 แล้ว ก็อาจมีการใช้หลักทั่วไป ซึ่งเรายังไม่ได้เรียนกฎหมายลักษณะหนี้ เลยจะไม่ลงลึกมาก แต่ก็ต้องเข้าใจว่า ปกติแล้วคนที่จะเป็นลูกหนี้ คือ ใครก่อ คนนั้นก็เป็นผู้ก่อ ถ้าก็ร่วมก็เป็นผู้ร่วม ดังนั้น ก่อนจดทะเบียนสมรสก็ใช้หลักทั่วไปของหนี้ พอจดทะเบียนสมรส มันก็จะใช้หลักทั่วไปของหนี้เหมือนเดิม อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะไปก่อหนี้ฝ่ายเดียว หากเป็นหนี้ที่ระบุไว้ในมาตรา 1490 หนี้มันจะกลายเป็นหนี้ร่วม เพราะฉะนั้น เวลาทำข้อสอบ ต้องดูดีๆว่ามันเข้า มาตรา 1490 ไหม เพราะ มันอาจจะเป็นไปตามหลักทั่วไปของหนี้ก็ได้ ไม่จำเป็นต้องเข้ามาตรา 1490 เสมอไป เช่น มันอาจไม่ใช่หนี้ที่เกี่ยวข้องกับมาตรา 1490 เลย แต่คู่สมรสไปทำร่วมกัน มันก็เป็นผู้ร่วมได้ หรือ บางทีหนี้บางอย่างมันเข้ามาตรา 1490 แต่ว่ามันเกิดก่อนจดทะเบียนสมรส และ คุณไปก่อขึ้นฝ่ายเดียว แม้ว่าหนี้มันจะเป็นประโยชน์ภายหลังการจดทะเบียนสมรส มันก็สามารถที่จะตกเป็นหนี้ร่วมได้ เนื่องจาก ยังไม่ได้จดทะเบียนสมรส ดังนั้น ต้องดูดีๆว่าหนี้มันเกิดขึ้นเมื่อไหร่ ถ้าก่อนสมรส ก็ต้องใช้หลักทั่วไป ไม่สามารถนำมาตรา 1490 มาใช้ได้ แต่ถ้าหลังสมรส ก็ใช้หลักทั่วไป แต่จะมีความพิเศษขึ้น คือ หนี้ส่วนตัวอาจกลายเป็นหนี้ร่วมได้ หากเข้ามาตรา 1490 และ **หนี้ตามมาตรา 1490 ส่วนใหญ่จะเป็นการกู้ยืมเงิน ต้องว่าวัตถุประสงค์ของการกู้ยืมเงินนั้นเป็นไปตามมาตรา 1490 หรือไม่ ถ้าเป็นไปตาม ก็สามารถตีความเป็นหนี้ร่วมได้ แม้ว่าคู่สมรสฝ่ายเดียวไปก่อให้เกิดขึ้น และเรื่องของการกู้ยืมนั้นออกสอบทุกปี ต้องดูว่าคู่สมรสเป็นคู่สัญญาฝ่ายไหน แนวการตอบจะต่างกัน**

เรื่อง ปัญหาที่ว่าหนี้ร่วมตามมาตรา 1490 นั้น ถ้าเป็นการทำละเมิดจะเป็นหนี้ร่วมได้ไหม

มันจะต้องเป็น หนี้ที่เกิดจากการทำผิดธรรมดาอย่างเดียวนะ หรือ มันเกิดจากนิติเหตุ ซึ่งก็คือ การกระทำละเมิดได้ไหม ซึ่งฎีกา 17261/2555 ก็จะตัดสินว่าไม่ได้ แต่ หากเราไปดูฎีกาเก่าๆ จะพูดถึงเรื่องของมาตรา 1490 (2) ที่ส่วนนั้นเป็นสินสมรสแล้วไปก่อคนอื่น โดยปกติกฎหมายละเมิด ก็จะกำหนดไว้ว่าเจ้าของจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากทรัพย์สิน ซึ่งคือ ตัวสัตว์ ศาลตัดสินว่ามันเป็นหนี้ร่วมตามมาตรา 1490 (2) ซึ่งขัดกับ ฎีกา 17261/2555 อันนี้แล้วแต่ความเห็นของเราว่าจะเห็นไปทางไหน

3 หนี้สินของคู่สมรส (มาตรา 1490 ต่อจากครั้งที่แล้ว)

อนุ (2)

สำหรับหนี้ที่เกี่ยวข้องกับสินสมรส อันนี้ไม่ยาก เพราะว่า โดย common sense อยู่แล้ว ในเมื่อสินสมรสคุณเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ร่วมกันในสินสมรสนั้น เพราะฉะนั้น เวลาที่หนี้ต่างๆมันเกิดขึ้นเพราะตัวสินสมรสก็จำเป็นที่จะต้องกำหนดให้เป็นหนี้ร่วมด้วย ซึ่งหนี้พวกนี้มันก็มีเยอะอยู่พอสมควร เวลาที่จะออกสอบ อย่างที่เคยออกไป Ex สมมุติว่าเป็นรถยนต์นั้นเป็นสินสมรส จะต้อง

นำไปซ่อม หรือ ล้างรถ หนี้พวกนี้มันก็จะป็นหนี้ที่เกี่ยวข้องกับสินสมรส แต่ ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ หรือ การบำรุงรักษาของสินสมรส แต่มีเรื่องของการกู้ยืมที่สำคัญ คือ ฎีกา 11691/2555 (ตัวอย่างฎีกา อนุ 2)

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 11691/2555

- โจทก์ซื้อที่ดินพร้อมตึกแถว 3 ชั้น ในระหว่างนั้นโจทก์กับจำเลยยังไม่ได้ออกทะเบียนหย่า
- โจทก์ยืมเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจ ตราค จำกัด เพื่อชำระหนี้ค่าที่ดินพร้อมตึกแถวดังกล่าว
- หนี้กู้ยืมเป็นหนี้ที่เกี่ยวข้องกับสินสมรส

เมื่อ ที่ดินที่ได้มานั้นเป็นสินสมรส แม้จะเป็นการกู้แต่ฝ่ายเดียว แต่วัตถุประสงค์ของกู้ยืม คือ เพื่อจะไปชำระค่าที่ดินดังกล่าว เช่นนี้ หนี้้นั้นจึงเป็นหนี้ที่เกี่ยวข้องกับสินสมรส จึงต้องตกเป็นหนี้ร่วมตามมาตรา 1490 (2)

อนุ (3)

หนี้ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการงานซึ่งคู่สมรสทำด้วยกัน อันนี้ก็ไม่ได้ยากอะไร เวลาออกสอบ อาจจะออกในลักษณะที่ว่า คู่สมรสเปิดร้านอาหารร่วมกัน ทำธุรกิจร่วมกัน ก็จะมีหนี้ที่เกิดขึ้นได้หลายอย่าง ถ้าเปิดร้านอาหาร หนี้้อาจเกิดขึ้นตั้งแต่การที่คุนไปทำ

สัญญาเช่าที่ดินหรือตึกแถว จังหวะที่ทำสัญญาเช่ามันมีทั้ง หนี้เกิดขึ้น และ การโอนทรัพย์สิน (สิทธิในการเช่า) ต้องวินิจฉัยให้ตีว่าหนี้กับทรัพย์สินนั้นเป็นอย่างไร หรือ ค่าตกแต่ง ปรับปรุง ต่างๆ ตลอดจน ค่าวัสดุ ค่าจ้างพนักงาน

ตัวอย่างฎีกา อนุ 3

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5353/2552

จำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 2 ร่วมกันประกอบอาชีพเลี้ยงไก่ จำเลยที่ 1 ทำสัญญาซื้อลูกไก่และอาหารไก่จากโจทก์ไปใช้เพื่อการประกอบอาชีพเลี้ยงไก่ ถือเป็นหนี้ร่วมที่เกิดขึ้นเนื่องจากการงานที่สามีภริยาทำด้วยกัน ตาม ป. ๗.๗. มาตรา 1490 (3) แม้จำเลยที่ 2 จะไม่ได้ลงนามในสัญญาในฐานะคู่สัญญากับโจทก์ก็ตาม จำเลยที่ 2 ก็ต้องร่วมกับจำเลยที่ 1 รับผิดชอบหนี้ตามสัญญาซื้อขายแก่โจทก์และโจทก์มีสิทธิหักเงินค่าประกันสัญญาเพื่อชำระหนี้ได้ด้วย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 289/2541

จำเลยและ ว.ทำกิจการโรงสีร่วมกัน ว.กู้ยืมเงินโจทก์ไปทำกิจการโรงสี เป็นการผิดให้จำเลยรับผิดชอบในหนี้สินที่ทำการค้าร่วมกับ ว.ตาม ป.๗.๗. มาตรา 1490

อนุ (4)

เป็นอนุที่มีสัญญาอยู่ขอสมควร และความยากนั้นอนุนี้ยากสุด เพราะว่า อนุ 1 2 3 มันจะเป็นหนี้ร่วมด้วยตัวของมันเอง และ มันมีเหตุมันมีผลของมัน และเป็นหนี้ร่วมตั้งแต่ที่หนี้้นั้นเกิดขึ้น แต่ อนุ 4 นั้นเป็นเรื่องที่มันแตกต่างกัน ซึ่งกำหนดว่า หนี้ที่คู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งกู้ขึ้นเพื่อประโยชน์ตนฝ่ายเดียวแต่อีกฝ่ายหนึ่งได้ให้สัตยาบัน เพราะฉะนั้น **ต้องเข้าใจ concept ก่อนว่า**

หนี้ในจังหวะที่เกิดขึ้น มันยังไม่ได้เป็นหนี้ร่วม มันจะเป็นหนี้ร่วมในจังหวะที่คู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งมาให้สัตยาบัน และ

หนี้ส่วนตัวนั้นต้องไม่เข้า อนุ 1 2 3 กล่าวคือ เป็นหนี้ทั่วไป เช่น การกู้มาใช้เอง อย่างไรก็ตาม หากหนี้ส่วนตัวนี้มันเกิดขึ้นก่อนสมรส เมื่อสมรสแล้ว คู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งมาให้สัตยาบัน มันก็ไม่เข้ามาตรา 1490 กล่าวคือ การจะเป็นหนี้ร่วมตามมาตรา 1490 ได้นั้น หนี้้นั้นจะต้องเกิดขึ้นระหว่างสมรสเท่านั้น ทีนี้ เรื่องการให้สัตยาบันที่จะทำให้เป็นหนี้ร่วม จะต้องทำแบบไหน คือ

กฎหมายไม่ได้กำหนดวิธีเอาไว้ เช่นนี้ อาจตีความได้ว่า การให้สัตยาบันนั้นอาจทำโดยชัดแจ้ง เช่น ทำเป็นหนังสือ หรือ โดยปริยายก็ได้ เช่น ด้วยวาจา แต่จะเห็นว่าจากฎีกา เช่น ลงลายมือชื่อเป็นพยานในสัญญาก็นับว่าเป็นการให้สัตยาบัน หรือ เป็นการไปยุ่งเกี่ยวกับหนี้้นั้นก็อาจเป็นการให้สัตยาบันได้ เช่น ขับรถไปส่งคู่สมรสอีกฝ่ายที่เป็นคู่สัญญาและมีการไปขอผิดผ่อนจากเจ้าหนี้ ต่อรองการชำระหนี้ หรือ ได้รับหนังสือทวงหนี้แล้วไปพบเจ้าหนี้เพื่อขอผิดผ่อน อย่างไรก็ตาม การให้ความยินยอมเป็นการทั่วไปก่อนหน้าการทำนิติกรรม เป็นการแสดงเจตนารับรู้และไม่คัดค้าน หาใช่การให้สัตยาบันไม่ หรือ ต้องเป็นการที่หนี้ต้องเกิดขึ้นก่อน แล้วจึงจะมีข้อเท็จจริงที่ให้สัตยาบันได้

ลำดับการนำทรัพย์สินของกลุ่มสมรสไปชำระหนี้

หลังจากที่รู้แล้วว่าหนี้ที่เกิดขึ้นนั้นเป็น หนี้ส่วนตัว หรือ หนี้ร่วม ต้องพิจารณาต่อไป เจ้าหนี้สามารถที่จะมาเรียกร้องเอากับทรัพย์สินประเภทใดได้บ้าง โดยแบ่งได้ดังนี้

ถ้าเป็นกรณีหนี้ส่วนตัว ต้องเอาสินส่วนตัวไปชำระก่อน ถ้าไม่พอจึงจะค่อยนำเอาสินสมรสที่เป็นส่วนของฝ่ายที่ตกเป็นลูกหนี้ไปชำระ (ไม่ได้หมายความว่าเอาสินสมรสในส่วนของฝ่ายที่ไม่ได้เป็นลูกหนี้ไปชำระ) ตามมาตรา 1488

ถ้าเป็นกรณีหนี้ร่วม กฎหมายไม่ได้กำหนดลำดับไว้ เช่นนี้ เจ้าหนี้สามารถเลือกได้เลยว่าจะเอาจากสินสมรส หรือ สินส่วนตัวของกลุ่มสมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็ได้ ตามมาตรา 1489

4 ความสัมพันธ์ทางทรัพย์สินระหว่างคู่สมรสภายหลังสิ้นสุดระบบทรัพย์สิน

การสิ้นสุดของระบบทรัพย์สิน มีด้วยการ 3 เหตุ 1 การตาย 2 การหย่า 3 การแยกสินสมรส

การแยกสินสมรสตามกฎหมาย

จะสามารถเกิดได้ 3 กรณีด้วยกัน ดังต่อไปนี้ กรณีแรก เราเรียนมาแล้ว คือ กรณีที่คู่สมรสใช้มาตราป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สินที่เป็นสินสมรส ตามมาตรา 1484 กรณีสอง คือ เป็นการบังคับ หากคู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งล้มละลายขึ้นมา ก็จำเป็นต้องแยกตัวสินสมรสทันที ตามมาตรา 1491 กรณีสาม คือ ศาลสั่งให้คู่สมรสเป็นคนไร้ความสามารถโดยที่คู่สมรสมิใช่ผู้นุบาล ตามมาตรา 1598/17 วรรคสอง พอมีการแยกสินสมรสตามกรณีต่างๆ ที่กล่าวไป มาตรา 1492 ก็จะกำหนดว่า ให้ส่วนที่แยกออกตกเป็นสินส่วนตัวของคู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง และ บรรดาทรัพย์สินที่ฝ่ายใดได้มาในภายหลังไม่ให้ถือเป็นสินสมรส แต่ให้เป็นสินส่วนตัวของฝ่ายนั้น และสินสมรสที่คู่สมรสได้ตามมาตรา ๑๔๖๔ (๒) ในภายหลัง ให้ตกเป็นสินส่วนตัวของคู่สมรสฝ่ายละครึ่ง และ ดอกผลของสินส่วนตัวที่ได้มาหลังจากที่ได้แยกสินสมรสแล้วให้เป็นสินส่วนตัว

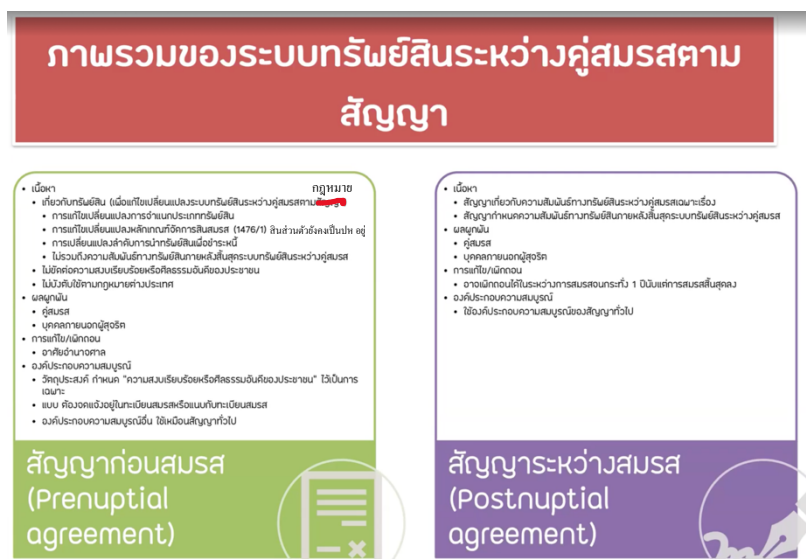
การหย่า (เรียนไปแล้วตอนก่อน Midterm)

การตาย (ไม่ลงรายละเอียด เพราะ เค้าต้องไปเรียนตอนกฎหมายมรดก)

จบเรื่องของระบบทรัพย์สินตามกฎหมาย

ระบบทรัพย์สินตามสัญญา (แบบละเอียด)

ภาพรวมของระบบทรัพย์สินตามสัญญา



ระบบทรัพย์สินตามสัญญาในประเทศไทยนั้น มันมีสองสัญญาที่เข้ามามีเกี่ยวข้อง คือ 1 สัญญาก่อนสมรส 2 สัญญาระหว่างสมรส ถึงแม้ว่าระบบทรัพย์สินตามสัญญาในประเทศไทย มันจะมีสัญญาเข้ามามีเกี่ยวข้อง 2 อัน ถ้าเอาหลักๆจริงๆ มันจำกัดแค่สัญญาก่อนสมรสเท่านั้น เพราะว่า สัญญาก่อนสมรสนั้น เป็นสัญญาเดียวที่คู่สมรสสามารถกำหนดกติกาตนเองระหว่างคู่สมรสเพื่อที่จะแก้ไข หรือ เปลี่ยนแปลง ความสัมพันธ์ทางทรัพย์สินที่กฎหมายกำหนดเอาไว้ได้ ซึ่งตามตัวบทคือ มาตรา 1465 เราจะเห็นว่ากฎหมายอนุญาตให้แค่สัญญาก่อนสมรสเท่านั้น ไม่ได้พูดถึงสัญญาระหว่างสมรสเลย จะเกิดคำถามที่ว่า มีสัญญาระหว่างสมรสขึ้นมาทำไม สัญญาระหว่างสมรสนั้น มันเป็นสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางทรัพย์สินเฉพาะเรื่อง เช่น ขายของให้คู่สมรส การให้กู้ การให้ มันไม่ใช่สัญญาที่มีเนื้อหาในการเข้าไปแก้ไขระบบทรัพย์สินที่เราเรียนมาก่อนหน้า ดังนั้น ต้องเข้าใจเรื่องนี้ให้ดี ถึงแม้ว่าบทบัญญัติของระบบทรัพย์สินตามสัญญามันจะน้อย แต่มันมีความสำคัญมาก เพราะเวลาตอบข้อสอบ ต้องดูเลยว่า

ทำสัญญาก่อนสมรสแก้ไข หรือ เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นนั้น มันใช้ได้ไหม มีส่วนไหนที่ตกเป็นโมฆะไหม ถ้าส่วนไหนมันใช้ได้ หลักเกณฑ์ตามกฎหมายที่คุณเรียนมามันอาจไม่เป็นไปตามนั้น เช่น มาตรา 1467 (4) ที่กำหนดให้ การกู้ยืมต้องขอความยินยอม แต่สัญญาก่อนสมรสบอกว่าไม่ต้องก็ได้ อนุ 4 มันก็จะถูกตัดทิ้งทันที หรือ อาจเพิ่ม การซื้อ ในมาตรา 1476 (1)

ต้องดูให้ดี เพราะ ถ้าผิดแล้วมันจะเป็น domino effect

สัญญาก่อนสมรส

หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการทำสัญญาก่อนสมรส

เราจะเห็นว่าตัวบทบัญญัติที่เข้ามาเกี่ยวข้องจะมีด้วยกัน 3 บทบัญญัติ คือ มาตรา 1465 , มาตรา 1466 , มาตรา 1476/1 อันที่จะลงรายละเอียดเยอะ คือ มาตรา 1465

มาตรา 1465 วางหลักว่า ถ้าคู่สมรสมิได้ทำสัญญากันไว้ในเรื่องทรัพย์สินเป็นพิเศษก่อนสมรส ความสัมพันธ์ระหว่างคู่สมรสในเรื่องทรัพย์สินนั้น ให้บังคับตามบทบัญญัติในหมวดนี้

ถ้าข้อความใดในสัญญาก่อนสมรสขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือระบุให้ใช้กฎหมายประเทศอื่นบังคับเรื่องทรัพย์สินนั้น ข้อความนั้น ๆ เป็นโมฆะ

เวลาตอบข้อสอบจึงใส่ว่า สัญญาก่อนมันใช้ได้เพราะอะไร เช่น มันไม่ใช่เรื่องทรัพย์สินเลย หรือ มันเป็นเรื่องทรัพย์สิน แต่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือระบุให้ใช้กฎหมายประเทศอื่น ทั้งนี้ ต้องไม่ลืมว่าในข้อสอบ สัญญาก่อนสมรสอาจมีหลายข้อตกลง ถ้าข้อใดตกเป็นโมฆะมันก็จะยังเป็นโมฆะเฉพาะข้อตกลงนั้น เอาหลักเรื่องของโมฆะแยกส่วนมาใช้บังคับได้ด้วย เช่นนี้ เมื่อสัญญาก่อนสมรสเป็นสัญญา จึงสามารถเอาหลักทั่วไปของนิติกรรมมาใช้ได้ เช่น การแสดงเจตนา หรือ เรื่องความสามารถ เท่าที่มันไม่ขัดต่อตัวบทบัญญัติเฉพาะ

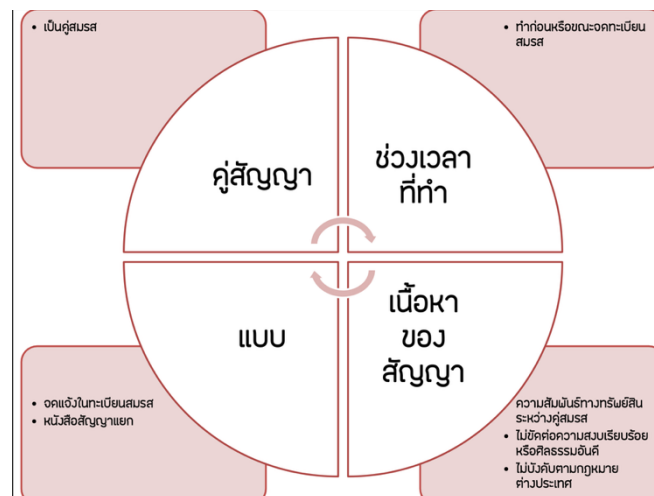
มาตรา 1476/1 จะเป็นบทเฉพาะที่จะกำหนดว่าในการจัดการสินสมรสสามารถจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นได้ ถ้าเราไปอ่านหนังสือ จะมีความเห็นที่ว่า พอมันมีมาตรานี้ การทำสัญญาก่อนสมรสมันก็จะจำกัดแค่ การจัดการทรัพย์สินที่เป็นสินสมรสเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ความเห็นส่วนใหญ่จะเห็นไปในทางที่ว่า สามารถที่จะตกลงเรื่องของทรัพย์สินที่อยู่ในหมวดนี้ได้ทั้งหมด ไม่ได้จำกัดแค่ มาตรา 1476/1 ดังนั้น มาตรา 1476/1 มันเป็นแค่บทบัญญัติที่กำหนดไว้เป็นพิเศษเฉยๆ แต่มันไม่ใช่เรื่องเดียวที่จะสามารถทำสัญญาก่อนสมรสได้

มาตรา 1466 จะเป็นเรื่องของแบบ ที่สัญญาก่อนสมรสจะมีแบบที่แตกต่างจากสัญญาอื่นๆ เช่น สัญญาซื้อขายอสังหา ต้องทำเป็นหนังสือ และ จดทะเบียนต่อเจ้าหน้าที่ แต่ที่มันแตกต่างเพราะ สัญญาก่อนสมรส มันจะเลือกให้ได้สองแบบ คือ 1 จดแจ้งข้อตกลงกันเป็นสัญญาก่อนสมรสนั้นไว้จดทะเบียนสมรสพร้อมกับการจดทะเบียนสมรส 2 ทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อคู่สมรสและพยานอย่างน้อยสองคนแนบไว้ท้ายทะเบียนสมรสและได้จดไว้ในทะเบียนสมรสพร้อมกับการจดทะเบียนสมรสว่าได้มีสัญญานั้นแนบไว้ Ex ข้อสอบอาจจะออกว่า คู่สมรสทำสัญญาก่อนสมรสเอาไว้กันเรียบร้อยแล้ว แต่ลืมเอาไปในวันจดทะเบียนสมรสแบบนี้ ถ้าคุณไม่เอามาแนบ ก็ตกเป็นโมฆะ ไม่สามารถที่จะบังคับกันได้ เท่ากับว่า ไม่ได้ทำสัญญาก่อนสมรส

ตัวอย่างคำพิพากษาศาลฎีกาเกี่ยวกับแบบของสัญญาก่อนสมรส คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3346/2532

สัญญาก่อนสมรสที่ผู้ร้องและจำเลยทำขึ้นมีข้อความว่า ให้ทรัพย์สินที่มีอยู่ก่อนสมรสตกเป็นสินสมรสนั้น เมื่อปรากฏว่าผู้ร้องและจำเลยมีได้จดทะเบียนสมรสอันเป็นสัญญาก่อนสมรสไว้ในทะเบียนสมรสพร้อมกับการจดทะเบียนสมรส หรือมิได้ทำสัญญาก่อนสมรสเป็นหนังสือลงลายมือชื่อคู่สมรสและพยานอย่างน้อยสองคนแนบไว้ท้ายทะเบียนสมรส และได้จดไว้ในทะเบียนสมรสพร้อมกับการจดทะเบียนสมรสว่าได้มีสัญญานั้นแนบไว้ สัญญาก่อนสมรสจึงกล่าวว่าย่อมตกเป็นโมฆะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1466 เมื่อทรัพย์สินดังกล่าวถูกโจทก์ยึดขายทอดตลาดชำระหนี้ ผู้ร้องจึงไม่มีสิทธิร้องขอคืนส่วนของคู่สมรสตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 287

จากที่กล่าวมาเรื่องของหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการทำสัญญาก่อนสมรส สรุปได้ดังนี้



เรื่องแรก เรื่องของคู่สัญญา คือ คู่สัญญาต้องเป็นคู่สมรสกันทั้งสองฝ่าย อันนี้ไม่น่าจะมีอะไร เรื่องที่สอง คือ ช่วงเวลา ต้องทำก่อน หรือ ทำในขณะที่จดทะเบียนสมรส สัญญาเกี่ยวกับทรัพย์สินใดๆ ที่ทำขึ้นหลังจดทะเบียนสมรสไปแล้ว ไม่เรียกว่าสัญญาก่อนสมรส แต่จะเป็นสัญญาระหว่างสมรสได้มากน้อยแค่ไหน เดี่ยวไปว่ากัน เรื่องที่สาม คือ ตามในมาตรา 1465 ที่กล่าวมาข้างต้น

เรื่องที่สี่ คือ แบบ ตามในมาตรา 1466 ที่กล่าวมาข้างต้น **เรื่องเหล่านี้ มีโอกาสออกสอบหมด ยกเว้น เรื่องคู่สัญญา**

ส่วนสัญญาก่อนสมรสจะสามารถแก้ไข เปลี่ยนแปลงได้มันมีอยู่สองส่วนครึ่ง คือ

การจำแนกประเภททรัพย์สินระหว่างคู่สมรส การจัดการทรัพย์สินระหว่างคู่สมรส อย่างไรก็ตาม เรื่องของหนี้สิน สามารถแก้ไขได้แค่ เรื่องของลำดับการชำระหนี้เท่านั้น เนื่องจาก เป็นเรื่องเกี่ยวกับทรัพย์สิน (มาตรา 1488 มาตรา 1489)

อย่างไรก็ตาม เรื่องของประเภทของหนี้สินจะไม่สามารถแก้ไข เปลี่ยนแปลงได้ แม้ว่ามันอยู่ในหมวด 4 เนื่องจาก มาตรา 1465 ใช้คำว่า ตกลงเป็นอย่างอื่นในเรื่องทรัพย์สิน ถ้าเป็นเรื่องหนี้สิน ละจุดไปแก้ไข เปลี่ยนแปลง มาตรา 1490 ในสัญญาก่อนสมรส ส่วนนั้นก็จะใช้ไม่ได้ เพราะ มันไม่ใช่เรื่องของทรัพย์สิน และ ความความสัมพันธ์ทางทรัพย์สินภายหลังสิ้นสุดระบบทรัพย์สินระหว่างคู่สมรส ก็ไม่สามารถตกลงได้ เนื่องจากมันไม่ได้อยู่ในหมวด 4

ข้อตกลงเหล่านี้ปรากฏอยู่ในสัญญาก่อนสมรสได้ หรือไม่ อย่างไร

สัญญาว่าสามีจะไม่ยืมให้หญิงอื่น **ไม่ได้** เพราะ มันไม่ใช่เรื่องของทรัพย์สินที่อยู่ในหมวด 4

ให้ภริยามีหน้าที่เลี้ยงดูบุตรแต่เพียงผู้เดียว **ไม่ได้** เพราะ มันไม่ใช่เรื่องของทรัพย์สินที่อยู่ในหมวด 4 และ ถ้าตกลงไปก็เป็นโมฆะ เพราะ โดยสภาพของกฎหมายครอบครัว มันเป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย การเปิดช่องเรื่องทรัพย์สินตามมาตรา 1465 นั้นเป็นเพียงช่องเล็กๆ ที่ไม่ได้เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย จึงให้แก้ไข เปลี่ยนแปลงได้

หนี้ร่วมให้สามีรับผิดชอบแต่ผู้เดียว **ไม่ได้** เพราะ เป็นกรณีที่กำหนดเกินกว่าที่กฎหมายให้อำนาจ กฎหมายให้อำนาจแค่เรื่องของทรัพย์สิน ไม่สามารถกำหนดครอบคลุมไปถึงเรื่องของหนี้สินได้

หากหย่ากัน ให้ทรัพย์สินทั้งหมดตกเป็นของสามี **ไม่ได้** เพราะ ถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องความสัมพันธ์ทางทรัพย์สิน แต่ต้นเป็นความสัมพันธ์ทางทรัพย์สินภายหลังสิ้นสุด ระบบทรัพย์สิน เนื่องจาก มันไม่ได้อยู่ในหมวด 4

การชำระหนี้ร่วม ให้ใช้สินสมรสชำระก่อน **ได้** เพราะ มันเป็นเรื่องทรัพย์สิน และ ยังอยู่ในหมวด 4 และ มันก็ไม่ได้ขัดต่อความสงบ หรือ ก่อความไม่เป็นธรรมแก่คู่สมรส

ยกเว้นการนำมาตรา 1490 มาบังคับใช้ **ไม่ได้** เพราะ มันไม่ใช่เรื่องของทรัพย์สิน แม้ว่ามันจะอยู่ในหมวด 4 ก็ตาม

ห้ามจ่ายเงินให้บุตรของภริยาก่อนหรือห้ามจ่ายเงินให้มารดา **ไม่ได้** เพราะ ถึงแม้ว่าจะเลิกกันไปแล้ว แต่หน้าที่ในการอุปการะเลี้ยงดูตามกฎหมายนั้นยังมีอยู่ จึงขัดต่อกฎหมาย เช่นนี้ จึงขัดต่อความสงบเรียบร้อย เช่นเดียวกับ กรณีมารดาที่ บุตรต้องอุปการะเลี้ยงดูตามกฎหมาย

ดังนั้น ต้องไล่สเต็ปดังนี้ 1. เป็นเรื่องทรัพย์สินไหม 2. ถ้าเป็นเรื่องทรัพย์สินแล้วมันอยู่ในหมวด 4 ไหม 3. ถ้าอยู่แล้วมันขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือ ระบุให้ใช้กฎหมายประเทศอื่นบังคับเรื่องทรัพย์สินไหม 4. ถ้าขัดมันเป็นโมฆะเฉพาะส่วนไหม

กรณีระบุให้ใช้กฎหมายประเทศอื่นบังคับเรื่องทรัพย์สิน มันหมายถึงว่า คุณไม่สามารถจะบอกว่า ให้เอากฎหมายของ
ต่างประเทศมาใช้เกี่ยวเรื่องทรัพย์สิน แบบนี้ไม่ได้ มันขัดต่อมาตรา 1465 วรรคสอง Ex แดงขอบประเทศญี่ปุ่นมาก จึงระบุลงไป
ให้สัญญาก่อนสมรสว่า ให้นำเอากฎหมายญี่ปุ่นเรื่องทรัพย์สินมาใช้ เช่นนี้ ข้อความในสัญญาก่อนสมรสนั้นเป็นโมฆะตามมาตรา
1465 วรรคสอง อย่างไรก็ดี หากไปดูระบบทรัพย์สินของต่างประเทศ แล้วนำมาลอกหรือเขียนในสัญญาก่อนสมรส แบบนี้ได้ Ex
แดงขอบประเทศญี่ปุ่นมาก จึงไปดูกฎหมายญี่ปุ่นเรื่องทรัพย์สิน แล้วนำมาลอกลงในสัญญาก่อนสมรส เช่นนี้ มิใช่การระบุให้ใช้
กฎหมายประเทศอื่นบังคับเรื่องทรัพย์สิน สัญญาก่อนสมรสจึงมิได้ตกเป็นโมฆะตามมาตรา 1465 วรรคสอง อย่างไรก็ดีตาม มัน
ต้องไม่ขัดต่อความสงบในประเทศไทยด้วย

ประเด็น เรื่องของมาตรา 1474 (2) ถ้ามีการทำสัญญาก่อนสมรสระบุให้ การให้โดยเสน่หาทั้งหมดเป็นสินส่วนตัว ทำได้ไหม
โดยปกติแล้วทรัพย์สินที่ได้การรับการให้โดยเสน่หาในระหว่างสมรสนั้น ย่อมตกเป็นสินส่วนตัวตามมาตรา 1471 (3) อยู่แล้ว
อย่างไรก็ดี หากผู้ให้ ได้ระบุให้ทรัพย์สินนั้นเป็นสินสมรส ย่อมตกเป็นสินสมรสตามมาตรา 1474 (2) ดังนั้น เรื่องที่จะทำได้มีข
แน่นอนว่ามันไม่ขัดต่อความสงบอยู่แล้ว แต่เพียงแต่ว่ามันขัดต่อเจตนาของผู้ให้ที่ต้องการให้เป็นสินสมรส โดยปกติสัญญาก่อน
สมรสมันจะมีผลแค่กับคู่สมรสเท่านั้น แต่ถ้ามันจะไปขัดต่อเจตนาของผู้ให้ นั่นก็เจ็ทมองว่า มันไม่น่าจะทำได้ ดังนั้น อาจต้อง
ตีความว่า มาตรา 1474 (2) โดยสภาพของมันไม่อาจจะไปแทรกแซงเจตนาได้ มันจึงถือว่าเป็นกฎหมายเกี่ยวกับความสงบ จึงไม่
สามารถไปตกลงให้มันแตกต่างได้

ประเด็น เรื่องของ 1471 (2) ไปกำหนดในสัญญาก่อนสมรสได้มัย ว่าทางกองในที่ได้มาในระหว่างสมรสให้ตกเป็นสินสมรสอยู่
ที่เจ็ทมองว่ามันไม่น่าจะไปตกลงได้ เพราะ โดยวัตถุประสงค์ของกฎหมาย ของพวกนี้ต่อให้มันได้มาในระหว่างสมรส ยังมัน
ควรที่จะเป็นสินส่วนตัว ถ้าคุณไปตกลงให้มันแตกต่าง มันก็อาจจะขัดต่อความสงบเรียบร้อยได้

ประเด็น การที่ระบุในสัญญาก่อนสมรสว่าให้ ทรัพย์สินที่ได้มาก่อนหรือระหว่างการสมรส เป็นสินสมรสทั้งหมด ที่เจ็ทมองว่าทำ
ได้ มันคล้ายๆเหมือนเป็นการเปลี่ยนระบบ และ มันก็ไม่ได้ขัดต่อความสงบ ความเป็นธรรม เพราะ คู่สมรสทั้งสองฝ่ายมีสิทธิใน
สินสมรสนั้น แต่ ถ้าไปตกลงให้ทรัพย์สินที่ได้มาก่อนหรือระหว่างการสมรส ให้ตกเป็นสินส่วนตัวของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเท่านั้น
แบบนี้ไม่ได้ แม้ว่า มันจะเป็นการไปยกเว้น มาตรา 1471 (1) และ มาตรา 1474 (1) ก็ตาม แต่ไม่ได้หมายความว่า มันจะยกเว้น
ยังก็ได้ เพราะ มันก็ต้องมันขัดต่อความสงบด้วย ซึ่งความสงบที่สำคัญที่สุด คือ ความเป็นธรรมในการแบ่งตัวทรัพย์สิน ดังนั้น
ข้อตกลงที่ไปกระทบต่อความเป็นธรรมเยอะๆ มันก็ไม่สามารถตกลงกันได้ แม้ว่าจะเป็นเรื่องของทรัพย์สิน Ex ข้อสอบอาจจะ
ออกว่า ให้ทรัพย์สินที่ได้มาในระหว่างการสมรสตกเป็นของคู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่ฝ่ายเดียว เช่นนี้ เป็น โมฆะ เพราะมันขัด
ต่อความสงบเรียบร้อย แม้ว่าจะเป็นเรื่องของทรัพย์สินที่อยู่ในหมวด 4 ก็ตาม และก็อย่าลืมเรื่องของ โมฆะแยกส่วนด้วย

ฎีกาที่ 2553/2526 มันไม่ใช่สัญญาก่อนสมรส แต่อาจเป็นสัญญาทันทันได้

ตัวอย่างคำพิพากษาศาลฎีกาเกี่ยวกับการตกลงเรื่องอื่น

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2553/2526

ก่อนจะพิจารณาพิพากษาฎีกาว่า จำเลยทำสัญญาว่า 'ฝ่ายภรรยาจะ
ไม่ประพฤติก่อให้เกิดอาชญากรรมและให้อยู่กับปรานีในฐานให้
เป็นสามีภรรยาอยู่ร่วมกันตลอดไปและจะไม่ประพฤติก่อให้เกิด
นอกใจสามีอีกต่อไป เมื่อฝ่ายนี้ฝ่ายใดได้กระทำผิดพลั้งผิดไป
แล้วฝ่ายอื่นยอมให้ปรานีเป็นจำนวนเงิน 50,000 บาท' สัญญา
ดังกล่าวเป็นสัญญาอย่างหนึ่งซึ่งมีลักษณะเป็นข้อตกลงในเรื่องความ
ประพฤติของภรรยาที่มีบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา 1516(8) ซึ่งเป็นเหตุให้สามีฟ้องเรียกร้องค่า
ผิดกันกับที่ทำการเป็นหนี้สินในเรื่องความประพฤติ และไม่
เป็นการฝ่าฝืนศีลธรรมอันดีหรือขัดกับหลักสิทธิเสรีภาพในส่วนบุคคล ไม่มี
วัตถุประสงค์เป็นอันต้องห้ามด้วยโดยกฎหมายใด ๆ อีกก็มิได้เป็น
การขัดขวางต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
ต่อมาโจทก์และจำเลยได้จดทะเบียนสมรสกันโดยรับสัญญาฉบับนี้
ให้มีผลผูกพันไว้ด้วยระหว่างกันได้ สัญญาฉบับนี้จึงมีผลใช้บังคับได้
ตามกฎหมายไม่เป็นโมฆะ

ประเด็นเรื่องความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน เราจะเห็นได้ว่ามันมีการกำหนดไว้เป็นเฉพาะในมาตรา 1465 วรรคสอง ต้องจริงๆแล้ว มันก็เป็นส่วนหนึ่งของ มาตรา 150 ไม่ได้เป็นการกำหนดไว้แตกต่างกันจริงๆแล้ว ต่อให้ไม่มีเรื่องของความสงบเรียบร้อยในมาตรา 1465 วรรคสอง มันก็ใช้มาตรา 150 ได้อยู่แล้ว

การเปลี่ยนแปลงเพิกถอนสัญญาก่อนสมรส

เป็นเรื่องที่สำคัญ ต้องพิจารณาไปพร้อมกับการทำสัญญาก่อนสมรส เพราะ ข้อสอบมักจะเอามาผูกกัน เมื่อมีการทำสัญญาก่อนสมรสแล้ว อยู่ๆ คุณก็จะแก้ไข เปลี่ยนแปลงเองไม่ได้ ต่อให้คู่สมรสทั้งสองฝ่ายจะยินยอมพร้อมใจกันก็ตาม ตกลงยังไงก็ต้องมีผลตามนั้น ถ้าไปเพิ่ม ลด เองมันก็ไม่มีผลตามกฎหมาย **จะมีผลต่อเมื่อมันเป็นไปตามมาตรา 1467 ที่วางหลักว่า เมื่อสมรสแล้วจะเปลี่ยนแปลงเพิกถอนสัญญาก่อนสมรสนั้นไม่ได้ นอกจากจะได้รับอนุญาตจากศาล เช่นนี้ จะมาทำสัญญาระหว่างสมรสเพื่อแก้ไข เปลี่ยน เพิกถอนก็ไม่ได้เช่นกัน**

มันมีประเด็นอยู่ว่า เมื่อจดทะเบียนสมรสไปแล้ว คุณไม่ได้ทำสัญญาก่อนสมรส แล้วอยากจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงระบบทรัพย์สินตามกฎหมาย จะทำได้ไหม Ex อยากที่แก้ไขมาตรา 1476 (4) ให้ การให้กู้ยืมไม่ต้องมาขอความยินยอม โดยการทำเป็นสัญญาระหว่างสมรสแล้วไปแนบในทะเบียนสมรส นั้นทำไม่ได้ เพราะ ขัดต่อมาตรา 1476/1 ที่กำหนดว่า ต้องเป็นสัญญาก่อนสมรสเท่านั้นจึงจะแก้ไขได้ และ ถ้าทำสัญญาระหว่างสมรสไปแก้ไขมาตราอื่นในหมวด 4 ก็ไม่ได้ เพราะ ขัดต่อมาตรา 1465 เมื่อสัญญาก่อนสมรสไม่ได้ทำอะไรไว้ จะทำเป็นสัญญาระหว่างสมรสไม่ได้ จะมีประเด็นอีกว่า ถ้าไปขอศาลจะได้ไหม ถ้าคุณทำสัญญาก่อนสมรสเอาไว้ คือ ต้องไปขอศาล แต่กรณีนี้ มันไม่มีสัญญาก่อนสมรสตั้งแต่ต้น ดังนั้น ถ้าตีความตามตัวอักษรก็ไม่สามารถที่จะไปร้องขอต่อศาลให้ทำสัญญาก่อนสมรสขึ้นมาได้ กฎหมายไทยนั้นไม่เปิดช่อง

ผลของสัญญาก่อนสมรส

ผลระหว่างคู่สมรส ถ้าตกลงกันในสัญญาก่อนสมรสแล้วก็ต้องว่ากันไปตามนั้น ศาลไม่สามารถที่จะไปขัดได้

ผลต่อบุคคลภายนอก มาตรา 1468 ซึ่งวางหลักว่า ข้อความในสัญญาก่อนสมรสไม่มีผลกระทบกระเทือนถึงสิทธิของบุคคลภายนอกผู้ทำการโดยสุจริตไม่ว่าจะได้เปลี่ยนแปลงเพิกถอนโดยคำสั่งของศาลหรือไม่ก็ตาม เช่นนี้ หากบุคคลภายนอกสุจริต จะใช้อ้างยันต่อบุคคลภายนอกไม่ได้ ซึ่งความว่าโดยสุจริตก็ตีความคล้ายกับ เรื่องสุจริตในมาตรา 1480 Ex ไม่ทราบว่าจะจดทะเบียนสมรส หรือ ไม่รู้ถึงสัญญาก่อนสมรส อย่างไรก็ตาม มีความแตกต่างกันอยู่ คือ มาตรา 1480 ต้องสุจริตและเสียค่าตอบแทน แต่ มาตรา 1468 แค่สุจริตอย่างเดียว

สัญญาระหว่างสมรส

สัญญาระหว่างสมรส มันไม่ได้ไปแก้ไขหลักเกณฑ์ ยกเว้น เหมือนสัญญาก่อนสมรส มันจัดการทรัพย์สินบางอันเท่านั้น ลักษณะของสัญญาก็เป็นเอกเทศสัญญาทั่วไปที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน เช่น สัญญาให้ สัญญาซื้อขาย ถ้ามันจะเป็นการให้ ซึ่งถ้าให้มาแล้ว มากี่ ต้องมานั่งพิจารณาว่า ทรัพย์สินนั้นเป็นประเภทไหน ในกรณีนี้ หากไม่มีการระบุให้เป็นสินสมรสตามมาตรา 1474 (2) ทรัพย์สินนั้นย่อมตกเป็นสินส่วนตัวตามมาตรา 1471 (3) หรือ ถ้ามันเป็นการขาย ต้องมานั่งดูอีกว่ามันจะเป็นของแทนสินส่วนตัวตามมาตรา 1472 ไหม Ex สามีขายรถให้ภริยา โดยภริยานำเงินที่เป็นสินส่วนตัวมาซื้อ เช่นนี้ รถนั้นก็จะเป็นสินส่วนตัวตามมาตรา 1472 หากเงินนั้นมีส่วนที่เป็นสินสมรสอยู่ด้วย ก็ไม่อาจเป็นของแทนสินส่วนตัวได้ ต้องตกเป็นสินสมรสตามมาตรา 1474 (1) แต่ต้องไม่ลืมว่า ด้วยความที่มันเป็นสัญญาระหว่างสมรส มันจึงเกิดสิทธิให้คู่สมรสทั้งสองฝ่ายสามารถเพิกถอนได้ตามมาตรา 1469 ได้

มาตรา 1469 วางหลักว่า สัญญาที่เกี่ยวกับทรัพย์สินใดที่คู่สมรสได้ทำไว้ต่อกันในระหว่างเป็นคู่สมรสกันนั้น ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะบอกล้างเสียในเวลาใดที่เป็นคู่สมรสกันอยู่หรือภายในกำหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ขาดจากการเป็นคู่สมรสกันก็ได้ แต่ไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิของบุคคลภายนอกผู้ทำการโดยสุจริต

หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการทำสัญญาระหว่างสมรส

1. คู่สัญญา คือ ต้องเป็นสัญญาระหว่างคู่สมรส
2. ช่วงเวลาในการทำสัญญา คือ ทำระหว่างสมรส
3. เกี่ยวกับทรัพย์สินของคู่สมรส

ตัวอย่างสัญญา (ฎีกาเต็มๆ ใน slide P. 103-104)

สัญญาเกี่ยวกับทรัพย์สินระหว่างสามีภริยา?

- สัญญาให้ทรัพย์สิน (ฎีกา 3714/2548, 818/2546, 337/2530, 16037/2555)
- สัญญาจำกัลดสิทธิในทรัพย์สินหรือสละสิทธิในทรัพย์สิน (ฎีกา 319/2530, 4358/2531)
- สัญญาแบ่งแยกสินสมรส (ฎีกา 890/2517 2001/2511 812/2533 79/2529)
- สัญญาประนีประนอมเกี่ยวกับทรัพย์สิน (ฎีกา 1274/2521, 674/2543, 277/2558)
- สัญญายินยอมชดใช้ค่าเสียหายจากการทำร้ายร่างกาย (ฎีกา 4211/2531)
- สัญญาเกี่ยวกับทรัพย์สินเมื่อมีการหย่า (ฎีกา 2039/2544)
- สัญญาแลกเปลี่ยน (ฎีกา 11692/2555)
- สัญญาตกลงแบ่งการปกครองบุตร
- สัญญาเปลี่ยนแปลงอำนาจในการจัดการทรัพย์สินตามมาตรา 1476

สัญญาตกลงแบ่งการปกครองบุตร ไม่เป็นสัญญาระหว่างสมรส เพราะ มันไม่ใช่เรื่องทรัพย์สิน

สัญญาเปลี่ยนแปลงอำนาจในการจัดการทรัพย์สินตามมาตรา 1476 ทำไม่ได้ เพราะ มันขัดกับ มาตรา 1476/1 ดังกล่าวมาข้างต้น และ ถ้าจะไปตกลงเรื่องทรัพย์สินอื่นๆในหมวด 4 ก็ทำไม่ได้ เพราะ ขัดต่อมาตรา 1465

ประเด็นที่เป็นปัญหา การหย่า ด้วยความที่การสมรสยังไม่สิ้นสุดลงทันที (ต้องไปจดทะเบียนหย่าก่อน) สถานะความเป็นคู่สมรสยังมีอยู่ ตอนที่ทำหนังสือสัญญาหย่า เรื่องหนึ่งที่ต้องตกลงกันคือ เรื่องของทรัพย์สิน ที่นี้มันจะเป็นสัญญาระหว่างสมรสไหม ที่เจ้ทด้วยกับฎีกา 4345/2559 ที่ไม่ควรจะเป็น เพราะว่ามันจะเกิดผลที่แปลกประหลาดได้ (ตกลงกันแล้วและสามารถเพิกถอนได้๗ และ มันไม่ได้มุ่งให้เกิดผลในระหว่างสมรส แต่มันมุ่งให้เกิดผลตอนที่การสมรสสิ้นสุดลงไปแล้ว

แนวฎีกาเรื่องนี้

ข้อตกลงเกี่ยวกับทรัพย์สินในการหย่าเป็นสัญญาระหว่างสมรสหรือไม่ ?

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5974/2538

โจทก์จำเลยเป็นสามีภริยาโดยจดทะเบียนสมรส แม้จะตกลงหย่าขาดกันตามประเพณีศาสนาอิสลามและทำสัญญาแบ่งผลประโยชน์และทรัพย์สินโดยมีเงื่อนไขว่าโจทก์จะยอมยกหุ้นส่วนตามสัญญาตลอดไป และจะไม่ยกเลิกสัญญานี้ แต่เมื่อโจทก์จำเลยยังมีใจจดทะเบียนหย่า ก็คือถือว่าโจทก์จำเลยยังเป็นสามีภริยากันตามกฎหมาย สัญญาแบ่งผลประโยชน์และทรัพย์สินดังกล่าวจึงเป็นสัญญาระหว่างสมรสที่เกี่ยวกับทรัพย์สินที่สามีภริยาได้ทำไว้ต่อกันในระหว่างเป็นสามีภริยาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1469

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2039/2544

บันทึกที่โจทก์จำเลยทำขึ้น แม้จะมีข้อความว่าโจทก์และจำเลยตกลงหย่ากัน แต่ตราใบใดที่ยังไม่จดทะเบียนหย่าก็ถือว่ายังเป็นสามีภริยากันอยู่ เมื่อข้อตกลงนี้มีส่วนที่เกี่ยวกับทรัพย์สินด้วยจึงเป็นสัญญาเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ทำไว้ต่อกันในระหว่างเป็นสามีภริยาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะบอกกล่าวเสียในเวลาใดที่เป็นสามีภริยาหรือภายในกำหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ขาดการเป็นสามีภริยาได้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1469 การที่จำเลยยื่นคำให้การว่าบอกเลิกข้อตกลงแล้ว ย่อมถือได้ว่าเป็นการแสวงเจตนาบอกกล่าวไปในตัว ในขณะที่ยังเป็นสามีภริยากันอยู่ จึงไม่ผิดบังคับแก่โจทก์จำเลยอีก ศาลจึงไม่อาจพิพากษาให้จำเลยชำระเงินตามบันทึกข้อตกลงดังกล่าวให้แก่โจทก์ได้

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4345/2559

สัญญาประนีประนอมยอมความซึ่งศาลพิพากษายกฟ้องแล้ว มีข้อตกลงในการหย่าระหว่างโจทก์และจำเลย การแบ่งทรัพย์สินและความรับผิดชอบเกี่ยวกับหนี้สินอันเป็นหนี้ร่วมระหว่างโจทก์กับจำเลย จึงเป็นกรณีตาม ป.พ.พ. มาตรา 1532 เพื่อระงับข้อพิพาทระหว่างโจทก์กับจำเลย ตาม ป.พ.พ. มาตรา 850 ซึ่งมีได้แก่แนวเขตให้เป็นสัญญาเกี่ยวกับทรัพย์สินระหว่างสมรสโดยแท้ ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1469 ที่โจทก์จะมีสิทธิบอกกล่าวได้ เพราะหากให้โจทก์ใช้สิทธิบอกกล่าวได้ในกรณีนี้ก็เท่ากับยอมให้โจทก์เปลี่ยนแปลงผลของสัญญาประนีประนอมยอมความซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคำพิพากษายกฟ้องของศาล ย่อมเป็นการไม่ชอบและขัดต่อ ป.5.พ. มาตรา 145

องค์ประกอบความสมบูรณ์ของสัญญาระหว่างสมรส

อันนี้ไม่มีอะไร เพราะ กฎหมายไม่ได้กำหนดอะไรไว้ ดังนั้น ก็เลยต้องไปดูหลักทั่วไปที่กำหนดไว้ในเอกเทศสัญญาหรือนิติกรรมเป็นกรณีไป ว่ามันจะเป็นยังไง จะไม่เกี่ยวข้องกับกฎหมายครอบครัวแล้ว

ผลของสัญญาระหว่างสมรส

การบอกล้างตามมาตรา 1469 จะคล้ายกับกรณีนิติกรรมที่ฝ่าฝืนมาตรา 1476 กล่าวคือ มันไม่ได้เกิดจากการที่นิติกรรมเป็นโมฆะ มันเป็นสิทธิที่มันเพิ่มเติมขึ้นมา ไม่ได้หมายความว่าสัญญาระหว่างสมรส มันตกเป็นโมฆะ ที่กฎหมายให้สิทธิบอกล้าง เพราะความรักทำให้คนตาบอด ถ้าไม่เป็นคู่สมรสก็จะไม่ทำ กล่าวคือ มันไม่ใช่อะไรที่ทำให้ถึงกับเป็นโมฆะ หรือ โมฆะ

ลักษณะการบอกล้าง

บอกล้างด้วยวิธีใดก็ได้ เป็นหนังสือ ด้วยวาจา ฟ้องศาล

บอกล้างเป็นสิทธิเฉพาะตัว (ฎีกา 890/2517) แต่เมื่อบอกล้าง แล้วย่อมตกทอดแก่ทายาทได้ (ฎีกา 5485-5486/2538)

ระยะเวลาในการบอกล้าง

บอกล้างเสียในเวลาใดที่เป็นคู่สมรสกันอยู่ หรือ บอกล้างภายใน กำหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ขาดจากการเป็นคู่สมรสกันก็ได้

ข้อสำคัญ คือ การบอกล้างสามารถบอกล้างได้เลย โดยที่ไม่มีเหตุใดๆ เหมือนกับการหย่า Ex อยากบอกล้างก็บอกล้างเลย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3714/2548 สาเหตุในการบอกล้าง

โจทก์ยอมให้อำเลยมิชอบร่วมในบัญชีเงินฝากของธนาคารซึ่งยื่นคำขอเปิดระหว่างที่
โจทก์และอำเลยมิชอบเป็นคู่สมรส โดยโจทก์ตกลงยกเงินฝากที่เป็นสินส่วนตัวของโจทก์ใน
บัญชีดังกล่าวจำนวน 7,500,000 บาท ให้แก่อำเลยมิชอบ จึงเป็นสัญญาเกี่ยวกับทรัพย์สิน
ระหว่างที่เป็นสามีภริยากัน ซึ่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1469 ให้สิทธิ
สามีหรือภริยาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งบอกล้างสัญญาได้ ดังนั้น เมื่อโจทก์ได้บอกล้างนิติ
กรรมการให้เงินแก่อำเลยมิชอบ ซึ่งเป็นการกระทำในระหว่างที่ยังเป็นสามีภริยากันอยู่ จึงเป็น
การใช้สิทธิบอกล้างตามบทบัญญัติดังกล่าว อันเป็นบทบัญญัติที่มุ่งคุ้มครองสิทธิของคู่
สมรสโดยทั่วไปที่ได้ทำสัญญาเกี่ยวกับทรัพย์สินกันไว้ในระหว่างสมรส โดยตกอยู่
ภายใต้อิทธิพลของความเสน่หาหรือเหตุอันใดอันทำให้ตนต้องเสียประโยชน์ มิให้ถูกเอา
ริบเอาเปรียบหรือถูกข่มเหงโดยไม่ชอบธรรม เหตุแห่งการบอกล้างนั้นจึงขึ้นอยู่กับความ
พอใจของผู้ให้ เมื่อโจทก์ซึ่งเป็นผู้ให้ไม่พอใจอำเลยมิชอบ โจทก์ย่อมใช้สิทธิบอกล้างนิติกรรม
ได้ ไม่ใช้การใช้สิทธิโดยไม่สุจริต

ตัวอย่างฎีกาของเรื่องสัญญาระหว่างสมรสเพิ่มเติม slide P. 109-115